ORDENANZA Nº 8.058

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. – RATIFICASE el Convenio de Servicios Postales celebrado con fecha 01/01/2024 entre el **Correo Oficial de la República Argentina S.A.,** representado en este acto por su Apoderado, Sr. Sergio Camilo CUESTAS – D.N.I. N° 23.699.610, por una parte, y por la otra la **Municipalidad de Villa María,** representada por el Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis Accastello, que como Anexo se acompaña a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO DE SERVICIOS POSTALES ENTRE
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

Entre **Correo Oficial de la República Argentina S.A.**, representado en este acto por el Sr. Sergio Camilo CUESTAS, D.N.I. Nº 23.699.610, en su carácter de apoderado, conforme personería que se acredita con la copia de poder que se agrega al presente, con domicilio legal en Brandsen 2070, 1° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el **"CORREO"**, por una parte; y por la otra la **Municipalidad de Villa María** representado en este acto por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, D.N.I. Nº 11.395.594, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio en Sobral 299, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, en adelante la **"MUNICIPALIDAD"**, quienes reconocen recíprocamente el carácter en que intervienen y la plena capacidad para contratar y obligar a sus representadas, acuerdan celebrar el presente convenio (el "CONVENIO") en el cual cada una de las partes se denominará individual e indistintamente la "Parte" y colectivamente las "Partes", sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto

El CORREO se compromete a prestarle a la MUNICIPALIDAD los servicios logísticos necesarios para la distribución de sus envíos postales en todo el territorio nacional, los cuales se realizarán mediante los medios señalados y descriptos en el ANEXO I que firmado por las partes integra el presente CONVENIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modalidad de selección

La selección del contratista se realiza en forma directa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11, (Inciso "f") de la Ordenanza Nº 6.404 "Régimen de Contratación de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes" y sus modificatorias, por tratarse el CORREO de una sociedad cien por ciento propiedad del Estado Nacional, creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 721/2004.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

V.FINAL DAL/GCL

CLÁUSULA TERCERA: Relación Contractual

Las Partes son independientes sin que esta relación contractual las autorice a actuar como agente o representante de la otra Parte ni a asumir o contraer obligaciones a nombre o por cuenta de ella.

CLÁUSULA CUARTA: Normativa

El presente CONVENIO se regirá e interpretará de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente: 1) Ordenanza Nº 6.404 y sus modificatorias; y 2) Ley Nacional Nº 20.216 y su Decreto Reglamentario.

CLÁUSULA QUINTA: Precio

Los precios unitarios del servicio son los indicados en el ANEXO II del presente, los cuales no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La vigencia de los precios se extiende desde el 1° de enero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024. A partir del 1° de marzo de 2024 los precios serán actualizados de forma bimestral por CORREO. El ajuste de precios se calculará tomando como base el índice de CEDOL publicado mensualmente en www.cedol.org.ar, considerándose como referencia el mes inmediato anterior a la vigencia que se desea calcular.

CLÁUSULA SEXTA: Imposición

La MUNICIPALIDAD efectuará la imposición de los servicios, mediante un remito y/o boleta de imposición que como ANEXO III forma parte del presente Convenio, que deberán ser firmados por los representantes designados a tal efecto por parte de la MUNICIPALIDAD.

- Denominación, domicilio y número de cuenta y subcuenta de la MUNICIPALIDAD.
- Fecha de imposición
- Identificación de los productos impuestos por cantidad, nombre y pesos en cada caso, según codificación de CORREO
- Firma y aclaración número de documento o legajo de alguno de los responsables designados por la MUNICIPALIDAD
- Número de CUIT de la MUNICIPALIDAD

El CORREO no estará obligado a aceptar la imposición en caso de que no se cumplan todos o algunos de los requisitos indicados en el ANEXO III. Cualquier error en la

e imputación correcta. La mora opera de pleno derecho y la falta de pago devengará un interés compensatorio a favor del CORREO equivalente a una vez la tasa de intereses activa de la cartera general del Banco de la Nación Argentina que deberá hacerse efectivo al momento del efectivo pago de la factura atrasada, y siempre que el mismo se efectuare dentro de los treinta (30) días posteriores a su vencimiento. Si transcurrido dicho plazo, no se hiciera efectivo el pago, el CORREO aplicará un interés punitorio equivalente al 50% del interés compensatorio fijado precedentemente y podrá iniciar las acciones judiciales que correspondieren por el incumplimiento sin necesidad de previa interpelación a la deudora.

CLÁUSULA OCTAVA: Confidencialidad

Las Partes se comprometen a preservar la confidencialidad de los datos y/o información propiedad de la otra parte que tome conocimiento por el cumplimiento del CONVENIO como así también se obliga al cumplimiento de confidencialidad por parte de sus empleados.

Las Partes se obligan a no retener, copiar o de cualquier manera reproducir, en forma total o parcial, la información a la que tuviera acceso o que la otra parte le hubiera entregado.

Las Partes también se obligan a que cualquier empleado, asociado o agente respete esta cláusula de confidencialidad.

Cada Parte podrá controlar a la otra permanentemente o en cualquier momento para prevenir la utilización impropia o no autorizada de la información.

CLÁUSULA NOVENA: Integridad

El CORREO basa sus relaciones en los Principios de Integridad y Transparencia, y descarta toda actuación orientada a obtener ventajas a cambio de cualquier tipo de contraprestación indebida o encubierta, viajes, sumas de dinero, o cualquier otro objeto de valor pecuniario por parte de quienes posean directa o indirectamente poder de decisión en la negociación a cambio de realizar u omitir realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones, en concordancia con lo establecido normativamente en la Ley 27.401 art.30, Ley 25.188 art. 2 Inc. d, art.18 y Código Penal Argentino art.256.

El CORREO, en cumplimiento de su programa de Integridad, pone en conocimiento de la MUNICIPALIDAD, el Código de Ética del CORREO y el procedimiento CO-210 Prevención de ilícitos en concurso de precios y licitaciones con proveedores o clientes corporativos del Sector Público, los cuales se encuentran publicados en la siguiente página web

confección de la boleta de imposición será de exclusiva responsabilidad de la MUNICIPALIDAD y la facturación del servicio se realizará sobre la base de la imposición real detallada por el CORREO.

La documentación respaldatoria de las imposiciones será resguardada por el CORREO en formato digital.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Facturación y Pago

El CORREO como sujeto responsable inscripto en el Impuesto al Valor Agregado facturará los servicios objeto del presente CONVENIO a través de los comprobantes electrónicos de acuerdo a lo establecido en los Títulos I y III de la Resolución General N° 3.749, sus modificatorias y complementarias.

La factura de los servicios se presentará en formato electrónico en la dirección de email que la MUNICIPALIDAD deberá informar a CORREO al email constituido en la Cláusula Décimo Quinta del presente, a tal efecto la MUNICIPALIDAD deberá generar un buzón grupal de responsables si son más de uno por Destinatario de factura. Ante la necesidad de seguir recibiendo la factura papel la MUNICIPALIDAD deberá informar en las casillas definidas y serán enviadas en la dirección que se indique.

Todas las facturas que no fueren impugnadas fehacientemente por la MUNICIPALIDAD, dentro del plazo de diez (10) días corridos de recibidas, se imputarán conformadas. Las impugnaciones deberán realizarse por email a facc@correoargentino.com.ar, con detalle expreso de los productos, Nro. de pedido/s, cantidades y montos impugnados. En caso que la impugnación sea parcial se abonarán los servicios restantes en el plazo de vencimiento establecido en la factura, previa emisión de la correspondiente nota de crédito emitida por el CORREO.

Todo proceso de conformidad administrativa interna de la MUNICIPALIDAD para la recepción, conformación y pago de la facturación (circuito de aprobación, emisión de órdenes de pago, etc.) es pura y exclusiva responsabilidad de la MUNICIPALIDAD y no afecta el plazo de vencimiento establecido en el presente.

Las facturas deberán ser pagadas por la MUNICIPALIDAD dentro del plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de la presentación de las respectivas facturas mediante transferencia bancaria de la suma correspondiente a la cuenta que el CORREO indique a tal efecto. La cuenta habilitada es la del BANCO NACIÓN ARGENTINA CBU 01105995-20000003545890 CUIT 30-70857483-6, debiendo en este caso informar de dicha operación mediante un mail a cobranzas@correoargentino.com.ar, a fin de su identificación

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

V.FINAL DAL/GCL

https://www.correoargentino.com.ar/transparencia-activa/integridad-y-transparencia comprometiéndose la MUNICIPALIDAD a su aceptación y cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: Vigencia

La vigencia del presente CONVENIO se establece por el término de un (1) año contado a partir del 1° de Enero de 2024 hasta el 31 de Diciembre 2024.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Anexos

Los Anexos del presente CONVENIO firmados por las Partes son parte integrante del mismo.

ANEXO I: "Descripción del Servicio".

ANEXO II: "Precios"

ANEXO III: "Modelo Boleta de Imposición".

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Rescisión

Cualquiera de las Partes en cualquier momento de la vigencia del CONVENIO podrá rescindir el CONVENIO debiendo únicamente cumplir con el requisito de notificar fehacientemente a la otra parte su voluntad de rescisión con una anticipación mínima de SESENTA (60) días corridos. El ejercicio de la facultad de rescisión por alguna de las Partes no da derecho a la otra a reclamar indemnización alguna, ello sin perjuicio de cancelar las deudas devengadas a la fecha de tal rescisión.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Indemnidad

La MUNICIPALIDAD se obliga a mantener indemne al CORREO frente a cualquier reclamo administrativo y/o judicial y/o extrajudicial de cualquier naturaleza, efectuado por su personal como consecuencia de los servicios objeto del presente.

Asimismo, el CORREO se obliga a mantener indemne a la MUNICIPALIDAD a cualquier reclamo administrativo y/o judicial y/o extrajudicial de cualquier naturaleza, efectuado por su personal como consecuencia de los servicios a su cargo objeto del presente.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: Orden de Prelación

El presente CONVENIO y sus Anexos constituirán un solo documento contractual. Lo estipulado en este CONVENIO prevalecerá sobre cualquier documento posterior emitido

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

V.FINAL DAL/GCL

unilateralmente por cualquiera de las partes, salvo aquellos que estén previstos expresamente en el presente CONVENIO.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: Domicilios

Las Partes constituyen domicilios legales, especiales y electrónicos, donde serán válidas todas las comunicaciones y/o notificaciones que se cursen en relación al presente CONVENIO:

CORREO

Domicilio: Brandsen 2070 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correo Electrónico: facturacioncentro@correoargentino.com.ar

Nombre y apellido de quien recibe el Correo Electrónico:

Sheila Mackenzie - Administración Región Centro.

MUNICIPALIDAD

Domicilio: Sobral y Mendoza – 5900 Villa Maria Cba.

Correo Electrónico:soledad.lopezguzman@gmail.com

Nombre y apellido de quien recibe el Correo Electrónico:

Cra. Soledad Lopez Guzman - Directora de Control de Gestión y Procedimientos.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Ratificación

El presente se suscribe "ad referéndum" del Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa María, donde será remitido a efectos de su ratificación, una vez iniciado el período legislativo local.

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: Tribunal Competente

En caso de surgir controversias, las Partes se reunirán a fin de llegar a un acuerdo, de no ser posible, en caso de contienda judicial, serán únicos tribunales competentes los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal de la Provincia de Córdoba renunciando las Partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.

En prueba de conformidad, en la Ciudad de Villa María, se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, a los 1 días del mes de Enero del 2024.

Anexo I

"Descripción del Servicios"

1) CARTA FACTURA DIST. LOCAL 20 GR – CEDULONES

Es un envío que se entrega bajo puerta, sin firma. Contiene documentación con vencimiento, Ej.: facturas y/o liquidaciones de servicios, impuestos, etc. Es importante que pueda verificarse que el envío posee fecha cierta de vencimiento y podrás figurar el monto a abonar.

2) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CEDULONES

Consiste en el rediseño del formulario en formato A4 consensuado con el cliente el cual una vez aprobado será utilizado para imprimir los datos enviados por la entidad. Una vez enviada la base de Datos vía CD, DKT o correo electrónico al CORREO, se realizará el tratamiento de: Impresión de cedulones en calidad láser, Doblado, Abrochado, Clasificación y posterior Distribución.-

3) CARTA SIMPLE

Envío no registrado, sea éste ensobrado, cerrado, abierto, plegado o al descubierto, cuyo contenido sea de carácter actual y personal, no esté comprendido en ninguna otra clase de correspondencia.

En su cubierta debe obrar el correspondiente franqueo, nombre y apellido del destinatario o la denominación de la sociedad o entidad a que esté dirigida, domicilio (calle, número, localidad de destino, provincia y código postal) y, de la misma forma, la dirección del remitente, o en el caso que así se requiera, la indicación para la centralización de posibles devoluciones por imposibilidad de entrega en dependencias de Correo.

4) CARTA CERTIFICADA

Es un envío registrado que se entrega bajo firma del receptor. En su cubierta debe obrar el correspondiente franqueo, nombre y apellido del destinatario o la denominación de la sociedad o entidad a que esté dirigida, domicilio (calle, número, localidad de destino, provincia y código postal) y, de la misma forma, la dirección del remitente, o en el caso que así se requiera, la indicación para la centralización de posibles devoluciones por imposibilidad de entrega en dependencias de Correo.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

V.FINAL DAL/GCL

Al depositarlo se otorga recibo de aceptación que identifica al envío con un código especial mediante el cual se realiza el control a través del Sistema Track & Trace, en todo su recorrido.

5) CARTA REGISTRADA CON FIRMA

Es un envío que se entrega bajo puerta con confirmación de entrega asumida por el cartero mediante su firma y número de legajo.

Posee control mediante el sistema de Track and Trace en el ingreso y en la entrega.

6) CARTA EXPRESO

Se entrega en mano, bajo firma en el domicilio del destinatario en forma prioritaria.

Posee control todo su trayecto a través del Sistema Track & Trace. En la recepción se entrega recibo de aceptación que identifica al envío con un código especial para su posterior seguimiento.

7) CARTA DOCUMENTO

Es una comunicación fehaciente que no requiere la presencia de un escribano público en el acto de imposición ni en el de entrega. Para prestar este servicio es necesario poseer carácter fedatario.

Está prohibida la expedición y circulación de cualquier tipo de escrito de carácter inmoral o delictuoso, como así también los que impliquen la comisión o instigación de delitos.

Circula en forma registrada y prioritaria y se entrega bajo firma.

El impositor debe ser mayor de 21 años de edad o, si es menor de edad, encontrarse emancipado por cualquier causa legal (matrimonio, autorización para ejercer el comercio o cualquier tipo de actividad en relación de dependencia, vivir en forma independiente de sus padres o tutores con conocimiento de ellos).

El envío debe estar destinado a una sola persona, física o jurídica y puede estar firmado y remitido por varias personas físicas.

Anexo II

"Precios"

La vigencia de los precios se extiende desde el 1° de enero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024. A partir del 1° de marzo de 2024 los precios serán actualizados de forma bimestral por CORREO.

Descripción	Volumen (mensual)	Precio Unitario (*)
Carta factura distrib local 20 gr	57.991	**$ 213,73**
Provisión de papel 0 gr.	73.450	**$ 7,31**
Impresión simple faz a4 sin imágenes	73.450	**$ 21,39**
Doblado automático	73.512	**$ 3,26**
Abrochado	12.985	**$ 6,26**
Carta simple 20 gms	244	**$ 375,00**
Carta simple 150 gms	11	**$ 775,13**
Carta certificada 150 gr c/ar.	407	**$ 5.800,00**
Carta documento 1 pag	1	**$ 5.500,00**
Cregistrada.firma 50 gms	0	**$ 1.897,67**

*) ***Los precios detallados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)***.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

SERGIO CAMILO CUESTAS
Gerente Región Centro
Correo Oficial de la Rep. Arg. S.A.

V.FINAL DAL/GCL

Anexo III

"Boleta única de imposición"

Correo Argentino

PS-OO-0178/01-02 Oct. 06

Solicitud de Retiro / Boleta de imposición

N°

Asistido: ☐ Sí ☐ No

Fecha de confección: / /

Cliente N°:	Nombre:
Destinat. de Factura N°:	Nombre:
Subsubcuenta N°:	Nombre:
C.U.I.T N°:	Jefe Unidad de Negocio:

Sres. Correo Argentino, junto con la presente enviamos las piezas que a continuación se detallan:

Cód. de Prod.	Descripción	Cantidad entregada

PARA COMPLETAR EN CASO DE ENVÍO DE COMPONENTES, ADICIONALES Y/O BULTOS:

Componentes	Total	Componentes	Total	Componentes	Total	Tipo de bultos	Total
Sobres		Folletos		Otros:			
Hojas innominadas		Stickers					
Hojas Nominadas		Resumen Cta.		Diskette(C. Regist.)			

OBS: Las cantidades y productos impuestos están sujetos a verificación por parte de Correo Argentino

Firma Transportista	Firma Admisión/Ventanilla	Firma del Cliente:
Aclaración:	Aclaración:	Aclaración: .....
DNI N°:	DNI N°:	DNI N°: .....
Hora real de retiro:	Hora real de recepción:	Cargo: .....

PARA COMPLETAR EN CASOS DE SOLICITUDES DE RETIROS (EXCLUSIVO CORREO ARGENTINO):

Fecha Retiro: / /	Franja horaria: DE: A:	Contacto:
Domicilio Retiro:		Localidad:
Apellido y Nombre del solicitante del cliente:		
Cargo y Sector:	Teléfono:	e-mail:
Lugar de Entrega: OGC ( ) CPI ( ) CTP-BUE ( )	Otro (detallar):	
Factibilidad N°		Aprobó Jefe Unidad de Negocio:
NOTAS:		Firma y Aclaración:
		Teléfono:

		Recibido por (firma,aclaración y hora):
N° de Retiro:	Circuito N°	
Nombre del transportista:		
Legajo N°		

OBSERVACIONES: _____

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

V.FINAL DAL/GCL

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8058/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.04.2024 11:01:26
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.04.2024 11:32:33
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.04.2024 12:17:24
Email: juanpabloinglese@gmail.com